

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003
- Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
5004221-60.2018.4.04.7113/RS

RELATOR: JUIZ FEDERAL FABIO DE SOUZA SILVA

REQUERENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

REQUERIDO: GERMANO ROMAN

RELATÓRIO

1. Pedido de Uniformização Nacional de Interpretação de Lei Federal que impugna acórdão da 5ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul que, confirmando a sentença, julgou procedente o pedido da parte autora declarando o direito à isenção de IPI na aquisição de veículo automotor em razão de deficiência física.

2. A UNIÃO recorre afirmando que o entendimento da turma de origem corresponde a uma interpretação distinta da Turma Recursal do Juizado Especial do Distrito Federal (0061754-21.2004.4.01.3400), que entende que a isenção somente pode ser conferida às pessoas com deficiência que atendam às exigências previstas no art. 72, IV, da Lei 8.383/91. Alega que a parte autora não possui qualquer restrição anotada em sua habilitação e que a deficiência física do autor não exige adaptação veicular.

3. Os autos foram-me distribuídos por decisão do MM. Ministro Presidente da Turma Nacional de Uniformização.

VOTO

4. Nos termos do artigo 14, § 2º, da Lei 10.259/01, caberá pedido de uniformização de interpretação de lei federal, para a TNU, quando houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas Recursais de diferentes regiões na interpretação da lei ou em contrariedade à jurisprudência dominante do STJ ou TNU.

5. A questão posta no presente PEDILEF diz respeito à comprovação da qualidade de deficiente físico, para o reconhecimento do direito à isenção de IPI incidente na operação correspondente à aquisição do veículo automotor.

6. Da análise do recurso, restou demonstrada a divergência jurisprudencial, estando presentes os requisitos de admissibilidade do pedido de uniformização.

7. Diante da relevância do tema e da quantidade significativa de ações versando sobre a mesma matéria, entendo relevante que a questão seja afetada como representativa da controvérsia, nos termos do art. 16 do RITNU.

8. Desde logo defino o tema controvertido: “*saber quais os requisitos exigidos à comprovação da deficiência física para o reconhecimento do direito à isenção de IPI incidente na aquisição do veículo automotor, nos termos do artigo 1º da Lei 8.989/95 e artigo 72 da Lei 8.383/91.*”

9. Ante o exposto, voto por CONHECER E AFETAR a questão controvertida neste feito como representativa da controvérsia, determinando que a Secretaria da Turma promova as diligências a que alude o artigo 16 do RITNU.

FABIO SOUZA

Juiz Relator

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES - trecho, 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 -
Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
5004221-60.2018.4.04.7113/RS**

RELATOR: JUIZ FEDERAL FABIO DE SOUZA SILVA

REQUERENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

REQUERIDO: GERMANO ROMAN

EMENTA

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
DIREITO À ISENÇÃO DE IPI NA AQUISIÇÃO DE
VEÍCULO AUTOMOTOR EM RAZÃO DE DEFICIÊNCIA
FÍSICA. DEMANDA REPETITIVA. INCIDENTE
CONHECIDO E AFETADO COMO REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. QUESTÃO CONTROVERTIDA:
"SABER QUAIS OS REQUISITOS EXIGIDOS À
COMPROVAÇÃO DA DEFICIÊNCIA FÍSICA PARA O
RECONHECIMENTO DO DIREITO À ISENÇÃO DE IPI
INCIDENTE NA AQUISIÇÃO DO VEÍCULO
AUTOMOTOR, NOS TERMOS DO ARTIGO 1º DA LEI
8.989/95 E ARTIGO 72 DA LEI 8.383/91"**

ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, CONHECER E AFETAR o tema como representativo da controvérsia, com a seguinte Questão Controvertida: "saber quais os requisitos exigidos à comprovação da deficiência física para o reconhecimento do direito à isenção de IPI incidente na aquisição do veículo automotor, nos termos do artigo 1º da Lei 8.989/95 e artigo 72 da Lei 8.383/91".

Brasília, 12 de março de 2020.

FABIO SOUZA

Juiz Relator